

1502204-89.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266003/2020 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 14346478 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 141/20/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2266003 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502204-89.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502204-89.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266003/2020 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 14346478 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 141/20/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2266003 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL LOPES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

EZEQUIEL LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" e 28, § 1º, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal porque, conforme a denúncia, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 16 horas, na Rua Ursa Maior, altura do nº. 10, Invernada, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 115 (cento e quinze) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 32,44 gramas, e 23 (vinte e três) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 35,05 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme

auto de exibição e apreensão a fls. 9/10, laudo preliminar de constatação a fls. 12/17 e laudo químico-toxicológico a fls. 67/69 e, na mesma condições, para seu consumo pessoal, cultivava planta destinada à preparação de pequena quantidade de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 9/10, laudo preliminar de constatação a fls. 12/17 e laudo químico-toxicológico a fls. 67/69.

Segundo apurado, com o fim de comercializar substâncias ilícitas, o denunciado se encontrava no local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que trazia consigo, no interior de uma bolsa de mão, 115 porções de cocaína e 23 porções de maconha. Fruto do tráfico naquele dia, ele já havia arrecadado R\$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Ocorre que policiais civis se encontravam em diligências pelo local, oportunidade em que se depararam com o denunciado em atitude suspeita, sentado com uma pequena bolsa nas mãos. Diante do comportamento de EZEQUIEL, o policial civil Ricardo Lacorte, descaracterizado, se aproximou do local e, passando-se por usuário, solicitou uma porção de maconha, sendo certo que, ao ser atendido pelo denunciado, efetuou a abordagem.

Em revista pessoal, os policiais encontraram, no interior da bolsa trazida por EZEQUIEL, as porções de maconha e cocaína descritas, embaladas para futura venda, bem como o montante em dinheiro, em notas trocadas.

Além das drogas destinadas à comercialização e ao dinheiro fruto de sua venda, os policiais ainda encontraram, ao lado do local onde o denunciado se encontrava, um vaso contendo uma planta destinada ao preparo de maconha, conforme ficou demonstrado por meio do laudo pericial a fls. 67/69.

Ao ser indagado pelos policiais, o denunciado admitiu informalmente que atua na venda de drogas, bem como informou que é morador do local e que o vaso com a planta é de sua propriedade. Todavia, perante a autoridade policial, optou por permanecer em silêncio (fls. 5).

Foram acostados aos autos o Laudo de Constatação Provisória às fls. 12/17, o Laudo de Exame Químico Toxicológico às fls. 67/69 e laudo do celular às fls. 70/71.

Notificado o réu às fls. 115, apresentou defesa preliminar às fls. 120/122.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2022 (fls. 125/126), sendo o réu citado (fl. 149).

Durante a instrução do processo em Juízo foi colhido o depoimento de duas testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, tudo por meio audiovisual.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu: a) absolvição por falta de provas; b) condenação exclusivamente pelo crime de tráfico, e absolvição em relação ao art. 28, com fundamento no Princípio da consunção; c) aplicação da pena de advertência em relação ao art. 28, § 1º; d) pena-base no mínimo legal, em razão da primariedade e da quantidade de pena a ser aplicada; e) atenuantes da confissão e da menoridade relativa; f) art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a redução máxima, diante da primariedade e preenchimento de todos os requisitos legais; g) regime aberto, em razão da primariedade e quantidade de pena a ser aplicada; h) PRD, nos termos do art. 44 do CP; i) recurso em liberdade; j) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime imputado ao réu encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo Laudo de Constatação Provisória às fls. 12/17 e Laudo de Exame Químico Toxicológico às fls. 67/69, bem como pelo firme depoimento prestado em Juízo pelas testemunhas e pela confissão do acusado.

Quanto à autoria imputada ao réu, encontra-se igualmente demonstrada, não havendo dúvidas quanto à apreensão da droga em seu poder. O próprio réu confirmou que estava traficando.

O policial civil Manoel Pedro da Silva e Ricardo Lacorte, em juízo, narraram que o local é conhecido por tráfico; estacionaram a viatura descaracterizada; avistaram o

réu sentado com uma bolsa nas mãos; Ricardo se aproximou, se passou por usuário e pediu uma porção de droga; no momento em que o réu foi entregar, foi detido; foram encontradas as drogas (maconha e cocaína) e um pé de maconha no telhado do barraco; informalmente confessou a traficância e a posse do pé de maconha.

Interrogado em juízo, o réu confessou que estava traficando no local; era a primeira semana; disse que ganhou o pé de maconha e era para seu uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais foram seguros e coesos, e se encontram em perfeita consonância com os depoimentos prestados no inquérito policial, tudo corroborado e confirmado pela confissão judicial do acusado em Juízo.

Importante destacar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"Tráfico ilícito de entorpecentes - Artigo 33 da Lei 11.343/06 - Robusto conjunto probatório - Validade da palavra dos policiais - Inviável desclassificação para porte de uso - Pena diminuída - regime mantido - impossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido." (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2017; Data de registro: 07/04/2017)

A prova oral colhida no inquérito policial e em Juízo encontra-se reforçada e corroborada pela confissão espontânea do acusado que, em juízo, confirmou integralmente a conduta, esclarecendo as circunstâncias em que foi abordado.

A materialidade está evidenciada pela prova pericial, bem como pela quantidade de droga apreendida, e pela forma como estava essa substância acondicionada, dividida em pequenas porções prontas para a venda, tudo a deixar inteiramente inquestionável a destinação dessa substância para o comércio ilícito. Da mesma forma, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, tendo em seu poder quantidade considerável de droga, dividida em pequenas porções, e a confissão do réu no seu interrogatório, não deixam dúvidas quanto à autoria do delito.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Nestes termos, a ação penal é procedente para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo à fixação da pena que será imposta ao acusado:

Art. 33

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora o réu tenha confessado e fosse menor de 21 anos ao tempo do crime, não há como minorar a pena base, uma vez que fixada no mínimo legal.

Na etapa derradeira, observo presentes as condições dispostas no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo. Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Art. 28, §1º

Com base na dosimetria acima mencionada, reputo suficiente a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, com fundamento no artigo 28, I, da Lei de Drogas.

Tendo respondido ao processo solto, poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR EZEQUIEL LOPES DA

SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor mínimo legal, e advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no art. 33, caput, e 28, § 1º, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Substituo em favor do réu, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 45, do Código Penal, e, a segunda, em prestação de serviços à comunidade e ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, conforme artigo 46 do Código Penal.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

P.R.I.C.

Guarulhos, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA